АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выявлению и расследованию фактов создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой
(статья 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Бекежанов С.А.
Методические рекомендации по выявлению и расследованию фактов создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой (статья 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан): Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 16 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу для оказания методической помощи территориальным органам в части выявления и расследования фактов создания и руководства финансовой *(инвестиционной)* пирамидой *(статья 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан)*. В работе изложена уголовно-правовая характеристика данного преступления, описана практика его выявления, в том числе аналитическим путем с использованием возможностей подразделений финансовой разведки, а также подробно представлены следственные и процессуальные действия, необходимые для осуществления досудебного расследования *(выемка документов, обыск, допрос потерпевших и подозреваемых, назначение судебных экспертиз)*.

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 4

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ ПУТЕМ ... 6

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 8

4. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 9

5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: ЭКСПЕРТИЗА И ВЫВОДЫ 16

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Методические рекомендации разработаны в рамках реализации Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике на 2021–2023 годы, а также Проекта «Противодействие финансовым пирамидам».

Глава государства К.Ж. Токаев особое внимание уделяет обеспечению защиты казахстанцев перед финансовыми пирамидами[1].

Согласно сведениям Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с 2021 года по 9 месяцев 2025 года по уголовным делам Агентства осуждено 181 лиц по ст.217, 217-1 УК[2].

Правовую основу Методических рекомендации составляют следующие нормативные акты Республики Казахстан: Уголовный кодекс Республики Казахстан, Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О противодействии легализации *(отмыванию)* доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» и иные нормы права.

Целью разработки Методических рекомендации является оказание методической помощи территориальным органам по финансовому мониторингу в части выявления и расследования фактов создания и руководства финансовой *(инвестиционной)* пирамидой.

1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Финансовая пирамида - это преступная схема, при которой доход для старых участников обеспечивается исключительно за счет денежных взносов новых участников, а не в результате реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности.

Создание такой структуры или руководство ею является тяжким преступлением, ответственность за которое предусмотрена статьей 217 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование уголовных дел данной категории относится к альтернативной подследственности:

- органов внутренних дел;

- антикоррупционной службы, в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную

---

[1] Глава государства провел совещание с руководящим составом Генеральной прокуратуры // https://primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-provel-soveshchanie-s-rukovodyashchim-sostavom-generalnoy-prokuratury-1514747

2 Портал органов правовой статистики и специальных учетов // https://qamqor.gov.kz/crimestat/statistics

государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения *(п.3 ч.3 ст.217 УК)*;

- службы экономических расследований *(далее – СЭР)*, в отношении субъектов предпринимательства.

С учетом тяжести и последствий для граждан за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой возможно применение содержания **под стражей (ст.136 УПК)**.

По конструкции состав уголовного правонарушения является формальным, для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершения одного из указанных действий

Преступление предусмотренное частью 1 относится к категории средней тяжести, а части 2 и 3 - **тяжких** *(ст.11 УК РК).*

Элемент состава	Ключевая характеристика
Объективная сторона	Создание или руководство деятельностью финансовой пирамиды или ее структурного подразделения.
Субъективная сторона	Исключительно умышленная форма вины и корыстный мотив. Виновное лицо осознает опасность своих действий и желает наступления последствий.
Квалифицирующие признаки (ч. 2)	Деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с использованием служебного положения или с привлечением денег в крупном размере *(>1000 МРП)*.
Особо квалифицирующие признаки (ч. 3)	Деяние совершено преступной группой, с привлечением денег в особо крупном размере *(>5000 МРП)* или **лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность...** с использованием своего служебного положения.

Важно установить «профессиональных вкладчиков» для привлечения по ст.217-1 УК, а также за соучастия по ст.28 УК.

Лица, имеющие положительный прибыльный опыт в иных проектах финансовых пирамид и активно призывающих к участию в них.

Профессиональные вкладчики в числе первых вкладывают (инвестируют) свои средства в новые проекты финпирамид, и быстро возвращают (обогащаются) вложенные средства за счет привлеченных денег «новых» «клиентов» до краха финпирамиды.

Профессиональные вкладчики становятся «лидерами» которым отводится роль:

- ✓ рекламировать проект,
- ✓ выступать с презентациями,
- ✓ убеждать, что лично сам получили доход (квартиру, машину),
- ✓ демонстрировать банковский счет, который пополняется «по часам»;
- ✓ объяснять условия вступления в финансовую пирамиду - привлечение не менее двух «новых».

«Лидеры» не являются субъектами ст.217 УК, поскольку не создавали финансовую пирамиду и не руководят, а лишь рекламируют.

12.07.2022г. введена уголовная ответственности по ст.217-1 УК - за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид – публично, либо через СМИ, либо через электронные информационные ресурсы, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба.

Организатор финансовой пирамиды занимается привлечением денег вкладчиков, чтобы получить доход и обеспечить выплаты «старым» участникам пирамиды за счет сумм, привлеченных у «новых» участников.

Неизбежными последствиями является момент, когда последние вкладчики не получают средства на момент остановки деятельности финансовой пирамиды.

2. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ ПУТЕМ

Современные финансовые пирамиды активно используют интернет-технологии: от онлайн-игр и чатов в мессенджерах до полноценных сайтов и продвижения в социальных сетях *(онлайн-игры «Котел», «Черная касса»).*

Информация об их деятельности поступает к нам из разных источников.

Основные источники информации:

- оперативная информация.
- аналитические материалы от подразделений финансовой разведки (ПФР).
- заявления потерпевших *(наиболее частый повод для начала расследования).*
- информация от других государственных органов *(например, Агентства по регулированию финансового рынка, Национального Банка).*

Проверка оперативной информации осуществляется оперативным сотрудником в рамках дела оперативного учета в соответствии с ч.2 статьи 11

Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» *(направлена в ДЭР под грифом «секретно»).*

Примечание: Общими оперативно-розыскными мероприятиями являются: 1) опрос лиц; 2) установление гласных и негласных отношений с гражданами, использование их в оперативно-розыскной деятельности; 3) внедрение; 4) применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность; 5) создание конспиративных предприятий и организаций; 6) контролируемая поставка; 7) применение технических средств для получения сведений, не затрагивающих охраняемые законом неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, а также тайну личных вкладов и сбережений, переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений; 8) наведение справок; 9) получение образцов; 10) оперативный закуп; 11) применение служебно-розыскных собак; 12) поиск и отождествление личности по приметам; 13) поиск устройств незаконного снятия информации; 14) обнаружение, негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование; 15) преследование лица, готовящего, совершающего или совершившего преступление, и его задержание; 16) осуществление с участием понятых личного досмотра задержанных лиц, изъятия находящихся при них вещей и документов, могущих относиться к преступной деятельности, а также досмотра жилых помещений, рабочих и иных мест, досмотра транспортных средств.

Финансовая пирамида в своем развитии проходит стадии создания, расцвета, стагнации и ликвидации

По поступившим заявлениям сотрудник устанавливает:

- источник первоначальной информации *(СМИ, Интернет);*
- стадия развития и вид пирамиды;
- посредством каких средств и ресурсов заявитель принимал участие в финансовой пирамиде *(мессенджеры, интернет-сайты, платформы и др.);*
- каким способом переданы денежные средства;
- какой информацией владеет заявитель о финансовой пирамиде *(местах, офисах, названиях);*
- информация о других возможных потерпевших;
- составлен ли какой-либо договор *(договор финансирования или договор целевого финансирования);*
- информация об учредительных документах, документах компании, ее учредителях и руководителях;
- информация о номерах телефонов, через которые велись переписки с предполагаемыми участниками или организаторами финансовой пирамиды.

При наличии признаков, требующих проведения дополнительных проверочных мероприятий, должностными лицами производится фиксация информации в Книге учета информации и направляется в уполномоченные органы для проведения проверки (ч.5 ст.181 УПК РК)

В случае наличия подтверждающихся сведений, следователем информация регистрируется в ЕРДР *(в соответствии с «Правилами приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения ЕРДР», утвержденных Приказом Генерального прокурора РК №89, с учетом наличия признаков финансовой (инвестиционной) пирамиды, утвержденных совместным Приказом*

Генерального прокурора РК №130, Председателя АФМ №327-НҚ, Председателя АРРФР №Б-331, Министра МВД №810), при наличии материалов досудебного производства в отношении юридического или физического лица, то информация следователем приобщается к имеющемуся ЕРДР.

При **поступлении анализа по подозрительной операции** о возможно функционирующей финансовой пирамиде, проведенного подразделениями финансовой разведки, оперативный сотрудник в случае установления признаков, требующих проведения дополнительных проверочных мероприятий, должен:

- завести ДОУ и провести проверку в соответствии с Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности» и порядком проведения оперативно-розыскных мероприятий *(с соответствующим грифом секретности),* в том числе и специальных, направленных на документирование и фиксацию противоправной деятельности фигурантов;
- о принятом решении в **течение трех рабочих дней** сообщить в Генеральную прокуратуру, Департамент превенции и аналитических разработок для направления уведомления в ПФР *(под грифом «ДСП»).*

При обнаружении подозрительных сайтов в ходе интернет-мониторинга, в том числе по поступившим ссылкам посредством **IMAS** оперативный сотрудник проводит проверочные мероприятия в соответствии с **алгоритмом по раннему выявлению финансовых пирамид** *(см. выше).*

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

Взаимодействие с государственными органами осуществляется в рамках **Меморандума о взаимодействии** в сфере борьбы с финансовыми пирамидами[3].

По оперативной информации правоохранительных органов и специальных подразделений Агентства **необходимо провести** проверочные мероприятия в рамках дел оперативного учета в соответствии с Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности» и порядком проведения оперативно-розыскных мероприятий *(с соответствующим грифом секретности).*

По поступающей информации МИОР, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка *(на основании обращений/жалоб физических и юридических лиц),* Национального банка РК *(по результатам СУР)* **необходимо**

[3] Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам профилактики и своевременного выявления финансовых пирамид, а также план мероприятий по взаимодействию государственных органов по вопросам противодействия финансовым пирамидам от 09 ноября 2021 года // https://kooperativ.kz/news/memorandum-3/rus

провести проверочные мероприятия, направленные на подтверждение либо опровержение противоправных действий.

В целях принятия превентивных мер оперативный сотрудник при обнаружении подозрительных сайтов должен через информационную систему **«Кибернадзор»** блокировать данные сайты следующим образом:

1) пройти по ссылке https://knadzor.kz/#/login;
2) заполнить требуемые поля и отправить уведомление в Комитет информации МИОР;
3) Комитетом информации по поступившему уведомлению проводится дополнительный анализ и при необходимости блокируется через Государственную техническую службу и администрацию Meta.

4. ДОСУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

При наличии повода к осуществлению досудебного расследования следователь в пределах своей компетенции и порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан *(далее – УПК),* своим постановлением принимает уголовное дело в свое производство. После принятия уголовного дела в свое производство для обеспечения полноты и всесторонности досудебного расследования необходимо:

1. Дать поручения о проведении НСД, предусмотренных ст.ст.242, 243, 247 УПК *(для фиксации разговоров в помещении офиса, для перехвата писем, направляемых по электронной почте);*
2. В кратчайшие сроки *(2-3 дня после регистрации в ЕРДР)* соответствии с ч.3 ст.18 Закона РК «О противодействии легализации *(отмыванию)* доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28 августа 2009 года направить запрос в ПФР о предоставлении сведений.

Примечание*: перечень является примерным и должен составляться следователем исходя из обстоятельств дела, в рамках вопросов необходимых для каждого конкретного досудебного расследования.*

Санкция статьи 217 предусматривает конфискацию имущества.
Для обеспечения возмещения ущерба – принять меры по наложению ареста на имущество (юридических и физических лиц).

Направление в ПФР запросов о предоставлении сведения об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными органами осуществляется с санкции прокурора.

Примечание: *п.3 ст.18 Закона РК «О ПОД/ФТ» - направление в уполномоченный орган запросов о предоставлении сведения и информации об операции, подлежащей финансовому мониторингу, правоохранительными и специальными государственными органами, за исключением уполномоченного органа по возврату активов, осуществляется с*

санкции Генерального Прокурора Республики Казахстан, его заместителей, Главного военного прокурора, Главного транспортного прокурора, прокуроров областей и приравненных к ним прокуроров.

Содержание ответа ПФР:

- сведения о подозрительных операциях по пополнению физическими лицами лицевых счетов физического лица;
- расчетные счета компаний и производственных кооперативов в БВУ;
- переводы денег;
- сумма денег, снятых с расчетных и лицевых счетов.

Анализ и сопоставление ответа ПФР с другими данными позволит **установить общую сумму денег, поступивших на счета физического лица либо компании и ПК**, суммы денег, переведенные со счета/на счет компании, снятые со счетов.

Правильный и своевременный сбор доказательств на первоначальном этапе — ключ к успешному расследованию всего дела. После регистрации в ЕРДР необходимо незамедлительно провести комплекс следственных действий, центральное место среди которых занимают обыск и выемка.

По криптоориентированным моделям финансовых пирамид, в обязательном порядке проводить крипторасследование силами КРИПТОН ДПАР.

4.1 Обыск и выемка

Главные инструменты, часто проводятся одновременно, но преследуют разные тактические цели. Они позволяют получить основную массу вещественных доказательств, подтверждающих преступную деятельность.

Выемка - у физического или представителя юридического лица, чьи денежные средства и *(или)* иное имущество были привлечены. В ходе ее производства изымаются документы, подтверждающие:

- наличие договорных отношений сторон и их исполнение, неисполнение или ненадлежащее исполнение *(договор, иные документы, отражающие взаимные обязательства сторон, например, дополнительное соглашение к ранее заключенному договору);*
- факт внесения денежных средств *(например, квитанция к приходному кассовому ордеру)*, выплату дохода и *(или)* предоставление иной выгоды.

Обыск

Место проведения	Что искать (основные цели)	Почему это важно?
Офис пирамиды	Учредительные документы, **приказы о назначении на должность руководителей**, **должностные инструкции**, бухгалтерские записи (включая **черновые**), договоры с вкладчиками, рекламные материалы, компьютеры.	Помогает установить организаторов, структуру, иерархию, масштаб деятельности и найти списки всех вкладчиков.
Банковские учреждения	Юридическое дело клиента, выписки о движении средств по счетам.	Позволяет отследить финансовые потоки, доказать отсутствие реальной инвестиционной деятельности.
Налоговые органы	Регистрационное дело организации, налоговая и бухгалтерская отчетность.	Подтверждает официальные данные о компании и ее финансовой деятельности (или ее отсутствии).
Рекламные агентства	Договоры на размещение рекламы, **образцы рекламных материалов**.	Доказывает факт публичного привлечения средств и помогает установить охват аудитории.

Обыск по месту жительства и в иных помещениях *(дачи, гаражи и т. д.)* работников организации:

- учредительные и регистрационные документы организации;
- бухгалтерская, банковская документация и налоговая отчетность;
- документы рекламного, информационного характера о деятельности организации *(буклеты, брошюры, афиши и т.д.)*;
- документы, подтверждающие поступление от физических и юридических лиц денежных средств и *(или)* иного имущества, выплату им дохода и *(или)* предоставление иной выгоды;
- денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также иное имущество, добытое преступным путем;
- документы, касающиеся осуществления инвестиционной и *(или)* иной предпринимательской деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и *(или)* иного имущества;
- носители с аудио- и видеозаписями проводимых лекций, семинаров, отражающие обстоятельства совершения преступления;
- черновые записи и другие предметы, а также документы, имеющие значение для расследуемого уголовного дела.

В большинстве организаций для ведения документооборота, бухгалтерского учета, составления различного рода отчетности используется компьютерная техника.

Необходимо изъять системные блоки персональных компьютеров, сервер(ы), установленные в них накопители на жестких магнитных дисках (НЖМД), иные электронные носители информации (флешки, диски). При возможности установить логины и пароли. По криптоориентированным моделям финансовых пирамид устанавливать номера криптокашеьков.

В зависимости от обстоятельств, возможна **выемка** или **направление запросов**: в лицензирующие органы *(для подтверждения отсутствия лицензии)*, органы регистрации недвижимости *(для выявления имущества подозреваемых)*, антимонопольный комитет *(для проверки законности рекламы)*, налоговый орган *(информация о полученных доходах)*.

4.2. Осмотр предметов и документов, помещений

Целью такого осмотра является детальный анализ изъятых документов, «черновых» записей, данных с компьютеров для выявления признаков, доказывающих их отношение к делу.

При осмотре документов устанавливаются:

- соответствие реквизитов *(установленных правилами для данного вида документа)*;
- кем и когда выдан или изготовлен *(записи, оттиски печати, штампы, стороны договора)*;
- внешний вид *(качество бумаги, чернила, текст)*;

содержание и т.п.

В ходе осмотра производится анализ:

- учредительных и регистрационных документов организации; бухгалтерской отчетности, банковских и кассовых документов, подтверждающих факты проведения финансовых операций;
- документов, содержащих сведения о привлечении денежных средств, например, различного рода договоров *(купли-продажи ценных бумаг, вклада, инвестирования, траста)*;
- черновых записей и др.

Объектом осмотра также могут являться носители с аудио- и видеозаписями проводимых лекций, семинаров, рекламы, отражающие обстоятельства совершения преступления *(при наличии записи)*.

Собранные вещественные доказательства и документы становятся основой для следующего важного этапа — допросов.

4.3. Тактика проведения допросов

Рекомендуется проводить допросы после изъятия и хотя бы первичного анализа ключевых документов. Это позволяет задавать предметные вопросы, основанные на фактах, и пресекать попытки ввести следствие в заблуждение.

4.3.1. Допрос потерпевшего или свидетеля (вкладчика, не имеющего претензии к деятельности финансовой пирамиды)

Установить полную хронологию событий: от первого контакта с рекламой или представителем пирамиды до момента прекращения выплат.

Детально зафиксировать условия договора *(если он был)* и устные обещания, которые давали организаторы *(размер дохода, гарантии возврата и т. д.)*.

Определить точный размер причиненного имущественного вреда и, при наличии оснований, зафиксировать характер морального вреда.

ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ПОТЕРПЕВШИМ НЕОБХОДИМ УЩЕРБ

Перечень примерных вопросов:

- каким образом ему стало известно о деятельности организации (публичного проекта) по привлечению денежных средств и (или) иного имущества;

- что послужило основанием для выбора именно данной организации (публичного проекта);

- наличие регистрационных документов, лицензии, гарантии возврата вложенных средств, сведения о получении дивидендов другими вкладчиками, предоставленная информация о страховании вклада и др.;

- источник, из которого стало известно о деятельности организации (публичного проекта), его наименование и местонахождение (средства массовой информации, какие именно и т.д.);

- обстоятельства, касающиеся посещения офиса организации (публичного проекта), осуществлялось ли ознакомление с правоустанавливающими и разрешительными документами, с кем из сотрудников проходило собеседование;

- посещались ли обучающие семинары, если да, то когда, вместе с кем, где и кто их проводил;

- каково их содержание, какое мнение сложилось о порядке их проведения;

- сведения о заключении договора, время, место, его условия, сроки, обязательства сторон;

- обстоятельства подписания договора (кем именно из сотрудников организации он был подписан);

- сумма произведенной оплаты, кому именно были переданы денежные средства и при каких обстоятельствах, способ, дата, место их передачи, какие документы при этом были составлены;

- порядок исполнения договора (выплачивались ли дивиденды, если да, то когда и в какой сумме;

- если нет, то выяснялась ли причина неисполнения обязательств со стороны организации);

- иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

При наличии, материального ущерба, необходимо получить исковое заявление, на основании которого потерпевший также признается гражданским истцом.

***Примечание**: вкладчик не имеющий материальных претензии, допрашивается в статусе свидетеля по делу, с выяснением возможного наличия в его действиях признаков «профессионального вкладчика», для последующей дачи его действиям оценки за соучастия по ст.28 УК.*

4.3.2. Допрос сотрудников пирамиды *(в качестве свидетелей)*

Выяснить их реальные должностные обязанности, внутреннюю иерархию и систему подчинения в организации.

Установить, кто фактически руководил компанией, отдавал ключевые распоряжения и контролировал финансовые потоки.

Понять механизм приема, учета и дальнейшего распределения денежных средств от вкладчиков.

Задача — найти «слабое звено» организации, превратив рядовых исполнителей в ценных свидетелей обвинения. Подчеркивайте их второстепенную роль и противопоставляйте их действия действиям организаторов.

Перечень примерных вопросов:

- должность сотрудника, его функциональные обязанности, чем они регламентированы;

- кто фактически осуществлял руководство деятельностью организации;

- кем была разработана форма заключаемых договоров и соответствует ли она его содержанию;

- кто и кем был уполномочен на подписание договоров, заключаемых с вкладчиками;

- разъяснялись ли вкладчикам (пайщикам и пр.) их права и обязанности по заключенным договорам, если да, то какие и кем именно;

- каким образом осуществлялся прием денежных средств от физических и юридических лиц;

- как документально оформлялись операции по приему и выдаче денежных средств;

- какие документы выдавались вкладчикам в обоснование полученных сумм, каким образом осуществлялся учет данных сумм в организации;

- общая сумма привлеченных денежных средств;

- кому передавались полученные наличные денежные средства и где они хранились;

- выдавались ли наличные деньги из кассы, если да, то кем, когда, в каких количествах, для каких целей, как была оформлена выдача денег;

- осуществлялась ли организацией инвестиционная, иная законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, для расчета с вкладчиками, если да, то какая именно; обоснован ли прибылью от деятельности организации процент начисления по вкладам.

4.3.3. Допрос подозреваемого

Выяснить, кому принадлежала идея создания организации, какова была его личная роль и роль других соучастников.

Получить показания о фактическом использовании привлеченных денег *(отсутствие инвестиций, траты на личные нужды, выплаты «старым» вкладчикам за счет «новых»)*.

Установить причины неисполнения обязательств перед вкладчиками.

Цель — опровергнуть заранее подготовленную легенду *(«бизнес не получился»)*. Предъявляйте изъятые документы и выписки по счетам, доказывающие отсутствие реальной предпринимательской деятельности и траты на личные нужды.

Для анализа сложных финансовых данных, полученных в ходе расследования, и для придания им статуса неопровержимых доказательств требуются специальные знания.

Перечень примерных вопросов:

- кому принадлежит идея создания и деятельности организации;

- ее основной вид деятельности, местонахождение, учредители, доля участия каждого в уставном капитале и его размер;

- его должность, функциональные обязанности, чем они регламентированы;

- кем подготовлены учредительные, регистрационные и иные документы (образцы заключаемых договоров и пр.), а также осуществлена фактическая деятельность по ее регистрации (если организация была зарегистрирована) и получению лицензии (в случае ее получения);

- обстоятельства, касающиеся привлечения денежных средств (ценных бумаг или иного имущества), заключения договоров, условий договора;

- кем подготовлен рекламный материал, в каких средствах массовой информации и когда он был размещен;

- разъяснялись ли вкладчикам (пайщикам и пр.) их права и обязанности по заключенным договорам, если да, то какие и кем именно;

- кто и кем был уполномочен на подписание договоров, заключаемых с вкладчиками;

- велся ли учет поступления денежных средств в организации, если да, то кто его вел и где находится бухгалтерская и финансовая отчетность;

- велся ли документооборот в организации, если да, то кто его осуществлял;

- каким образом осуществлялся прием привлеченных денежных средств ценных бумаг или иного имущества) от физических и юридических лиц (кем конкретно, по какому адресу);

- каким образом производилось инкассирование, помещались ли денежные средства на расчетный счет в банке, если нет, то почему, и где хранились;

- как документально оформлялись операции по приему и выдаче денежных средств;

- какие документы выдавались вкладчикам в обоснование полученных сумм, каким образом осуществлялся учет данных сумм в организации;

- своевременно и полно ли оприходовались наличные денежные средства по кассе;

- соблюдались ли требования нормативных правовых актов по хранению, обеспечению сохранности и операциям с наличными денежными средствами;

- каково общее количество привлеченных вкладчиков, полученная общая сумма денежных средств;

- каким образом фактически использовались привлеченные средства, осуществлялась ли выплата дохода, какая сумма выплачена вкладчикам (в виде вклада и дохода по нему);

- выдавались ли наличные деньги из кассы, если да, то кем, когда, в каких количествах, для каких целей, как была оформлена выдача денег;

- каково соотношение привлеченных средств, выплаченных вкладчикам средств и невыполненных обязательств;

- каковы причины неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в части выплаты денежных средств вкладчикам (инвесторам и т.п.);

- осуществлялась ли организацией инвестиционная, иная законная предпринимательская деятельность, связанная с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, для расчета с вкладчиками, если да, то какая именно;

- производился ли расчет реальной возможности выполнения организацией обязательств перед вкладчиками, если да, то кем, когда, на основании чего и какие были получены результаты;

- каким имуществом располагала организация для выполнения принятых на себя обязательств помимо привлеченных денежных средств;

- обоснован ли процент начисления по вкладам прибылью от деятельности организации;

- иные обстоятельства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

5. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП: ЭКСПЕРТИЗА И ВЫВОДЫ

Для доказывания вины и точного определения размера ущерба необходимо назначение судебных экспертиз.

При постановке вопросов на разрешение специалиста (эксперта) следует придерживаться следующих требований – вопросы должны относиться к предмету исследования, быть существенными для дела и не могут быть разрешены органом уголовного преследования или судом.

Основные виды судебных экспертиз:

- технико-криминалистическая;
- фоноскопическая;
- психологическая;
- трасологическая,
- бухгалтерская;
- средств компьютерных технологий.

При планировании расследования важно учитывать одну ключевую практическую проблему: организаторы «финансовых пирамид» не ведут официальный бухгалтерский учет.

В зависимости от способа и формы организации деятельности «финансовой пирамиды» органами уголовного процесса на исследование предоставляются как официальные документы *(бухгалтерские, банковские и др.),* так и документы, не предусмотренные законодательством Республики Казахстан *(черновые записи, тетради, схемы и др.).*